

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1788/2541

นาง ทศนีย์ สิงหนาท
นาง ขัตติยา ตริยะพิพัฒน์ หรือเตีย
ตระกูล

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1401

โจทก์ซื้อที่ดินเมื่อปี 2531 จาก ส. หลังจากที่โจทก์ซื้อมาโจทก์ได้ใช้ทางพิพาทเป็นทางเข้าออกสู่ถนนแก้ววรุฒน์นับถึงวันฟ้องยังไม่ถึง 10 ปี ทางพิพาทจึงยังไม่ตกเป็นการจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ แม้เจ้าของที่ดินอื่นได้ใช้ทางพิพาทเป็นทางเข้าออกเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินของตนเกิน 10 ปีแต่เมื่อมิได้ใช้เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินโจทก์ จึงจะนำระยะเวลาที่เจ้าของที่ดินอื่นใช้ประโยชน์ทางพิพาทดังกล่าวเพื่อทำให้ที่ดินของโจทก์ได้การจำยอมโดยอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401 หาได้ไม่

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 3122 จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 15597 เดิมที่ดินของจำเลยเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินนายแปลง พรหมสุภา โฉนดเลขที่ 1104 และเป็นภาระทรัพย์ของที่ดินโจทก์ โดยด้านทิศเหนือที่ดินนายแปลงจดที่ดินของโจทก์ ส่วนด้านทิศใต้จดถนนแก้ววรุฒน์ เมื่อปี 2522 นายแปลงแบ่งที่ขายที่ดินดังกล่าวและแบ่งแยกโฉนด

ที่ดินให้จำสิบตำรวจสุระชัยวิเชียรชัยยะ เป็นโฉนดเลขที่ 15597 เมื่อที่ดินนายแปลง ถูกแบ่งแยกเป็นสองแปลงคนละเจ้าของ ที่ดินจำเลยกับที่ดินนายแปลงยังคงเป็นภาร ยทรัพย์ทั้งสองแปลงตลอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยทางภารจำยอมกว้าง 2.50 เมตร ยาวประมาณ 35 เมตร ผู้ใช้ที่ดินโจทก์ได้ใช้ทางภารจำยอมออกสู่ถนนแก้ววรุฒิด้วย ความสงบเปิดเผยเจตนาให้เป็นทางเข้าออกต่อเนื่องกันมาประมาณ 25 ปี และทางดัง กล่าวเป็นทางจำเป็นของที่ดินโจทก์ เนื่องจากที่ดินโจทก์ถูกที่ดินแปลงอื่นปิดล้อมต่อ มาจำเลยล้อมรั้วบ้านทางทิศตะวันตกของที่ดินจำเลยเป็นกำแพงคอนกรีตสูงและรูก ล้ำคร่อมเข้ามาในทางภารจำยอมให้ทางแคบเหลือกว้างประมาณ 80 เซนติเมตร ไม่ สะดวกแก่การใช้ ขอให้บังคับจำเลยเปิดทางพิพาทเป็นทางภารจำยอมหรือทางจำเป็น ให้กว้าง 2.50 เมตร ยาวตลอดแนวที่ดินของจำเลยให้จำเลยรื้อรั้วกำแพงคอนกรีตที่ คร่อมทางพิพาทด้านทิศตะวันตกที่ดินจำเลย และให้จำเลยไปจดทะเบียนทางภาร จำยอมหรือทางจำเป็นในโฉนดเลขที่ 15597 ตำบลในเมืองอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษา แทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ที่ดินของจำเลยไม่เคยเป็นทางภาร จำยอม โจทก์เคยผ่านที่ดินของนายแปลง พรหมสุภาโดยถือวิสาสะ และขอใช้เส้น ทางดังกล่าวด้วยความยินยอมขายนายแปลงโจทก์จึงไม่มีสิทธิอ้างเป็นทางภาร จำยอมและทางจำเป็นได้ เพราะด้านทิศตะวันตกของที่ดินโจทก์มีทางออกสู่ทาง สาธารณะได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้จำเลยเปิดทางพิพาทกว้าง 2 เมตร โดยรวมกับทางที่เหลืออยู่ 70 เซนติเมตร ที่โจทก์ใช้เข้าออกในปัจจุบัน ยาวตลอดแนวที่ดินของจำเลย ให้จำเลยรื้อรั้วกำแพงคอนกรีตที่คร่อมทางพิพาทตลอดแนวที่ดินจำเลยด้านทิศตะวันตก และให้จำเลยไปจดทะเบียนทางภาระจำยอมดังกล่าวในโฉนดเลขที่ 15597 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายณ สำนักงานที่ดิน จังหวัดหนองคาย หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการจดทะเบียนของจำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความนำเสนอและมิได้โต้แย้งในชั้นนี้รับฟังยุติได้ในเบื้องต้นว่าโจทก์เป็นเจ้าของบ้านพร้อมที่ดินโฉนดเลขที่ 3122 ทิศใต้จดที่ดินของนายแปลง พรหมสุภา จำเลยเป็นเจ้าของบ้านพร้อมที่ดินโฉนดเลขที่ 15597 โดยทิศตะวันตกของที่ดินติดกับที่ดินของนายแปลง ระหว่างที่ดินของนายแปลงกับจำเลยมีทางพิพาทใช้เป็นทางเดินเข้าออกสู่ถนนแก้ววรุฒิ ทิศเหนือของที่ดินจำเลยติดที่ดินของนายแปลงอีกแปลงหนึ่ง

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรกว่าทางพิพาทตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์หรือไม่ ในข้อนี้ได้ความจากคำเบิกความของโจทก์ว่าโจทก์ซื้อที่ดินพร้อมบ้านเมื่อปี 2531 จากนางสุดาพร แก้วประทีป และโจทก์ได้ใช้ทางพิพาทเป็นทางเข้าออกสู่ถนนแก้ววรุฒิหลังจากที่โจทก์ซื้อมาตั้งนั้น เมื่อนับถึงวันฟ้อง การใช้ทางพิพาทเพื่อเป็นทางเข้าออกที่ดินโจทก์จึงยังไม่ถึง 10 ปี ส่วนที่โจทก์อ้างว่าก่อนที่โจทก์ซื้อที่ดินพร้อมบ้านจากนางสุดาพร นางสุดาพรและผู้เข้าบ้านได้ใช้ทางพิพาทเป็นทางเข้าออกสู่ถนนแก้ววรุฒิมานานนับ 10 ปีแล้วความข้อนี้โจทก์มิได้นำตัวนางสุดาพรหรือผู้เข้าบ้านมาสืบให้สมตามคำอ้าง ลำพังคำเบิกความของโจทก์จึง

ยังไม่มีน้ำหนักพอส่วนพยานปากอื่นของโจทก์อันได้แก่นางนวล และนายดาบตำรวจสมรซึ่งเบิกความยืนยันว่า ได้ใช้ทางพิพาทเป็นทางเข้าออกมานานเกิน 10 ปีแล้ว นั้นก็หาใช่เพื่อประโยชน์ของที่ดินโจทก์ไม่ แต่เพื่อประโยชน์ของที่ดินตนเองเท่านั้น ดังนั้น จะนำระยะเวลาที่เจ้าของที่ดินแปลงอื่นใช้ประโยชน์ทางพิพาทดังกล่าวเพื่อให้ที่ดินของโจทก์ได้การจำยอมโดยอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401 หาได้ไม่ เมื่อข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่า โจทก์ใช้ทางพิพาทเพื่อประโยชน์ที่ดินของตนติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี ทางพิพาทจึงไม่ตกเป็นการจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้น

มีปัญหาต่อไปว่า โจทก์มีสิทธิใช้ทางพิพาทในฐานะเป็นทางจำเป็นหรือไม่ ในข้อนี้ได้ความจากรายงานกระบวนการพิจารณาในการเดินเผชิญสืบศาลชั้นต้นว่า หลังบ้านโจทก์มีทางกว้างประมาณ 70 เซนติเมตรออกไปสู่ทางสาธารณะได้ โดยเดินทางระหว่างบ้าน 2 หลังของนายแถม นาคอินทร์แจ้ง ออกสู่ถนนแก้ววรุฒิ ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวตรงกับคำเบิกความของนายแถม พยานโจทก์ที่ยอมรับว่าโจทก์และชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงได้ใช้ทางข้างต้นซึ่งชาวบ้านเรียกว่าซอยลุงแถม เป็นทางเข้าออกสู่ถนนแก้ววรุฒิได้อีกทางหนึ่งโดยพยานไม่เคยหวงห้าม ประกอบกับทางพิพาทเฉพาะส่วนที่อยู่ในเขตที่ดินของนายแปลง โจทก์กับพวกก็ได้ใช้ทางดังกล่าวเข้าออกสู่ถนนแก้ววรุฒิตลอดมาจนกระทั่งถึงวันที่โจทก์ฟ้องไม่มีผู้ใดปิดกั้นจึงถือไม่ได้ว่าที่ดินโจทก์มีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1349 วรรคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โจทก์จึงไม่มีสิทธิใช้ทางพิพาทในฐานะทางจำเป็นเช่นกัน"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(สุนทร สิทธิเวชวิจิตร-อร่าม หุตางกูร-อำนาจ เต็มพันธ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ